

Teralya — Paquete de entrega Legal (LEGAL-01 a LEGAL-09)

Preparado por Claude · 14 de julio de 2026 · Para entrega manual al CTO

Nota de contexto

Este PDF se genera porque la integración de GitHub de esta sesión no tiene permiso de escritura en este momento (ni `git push`, ni la API de contenidos, ni comentarios de Issues — los tres devuelven 403/permiso denegado). Todo el trabajo descrito aquí está commiteado localmente en la rama `claude/como-vamos-fu93ww` (branch base: `main` en `4638613`), pero no ha podido publicarse en GitHub. En cuanto se restablezca el permiso de escritura, se publicará la rama y se reportará en el Issue #1 ("Canal operativo CTO ↔ Claude") como de costumbre.

Qué se decidió (CEO)

- **Decision Log 0023:** `MINIMUM_PURCHASE_AGE = 18` fijado para toda la plataforma. Se delega en Claude la redacción del contenido legal base del MVP (LEGAL-03 a LEGAL-09) como borrador operativo publicable, para que Legal deje de ser cuello de botella.
`ALCOHOL_TERMS_VERSION = LEGAL-06-v1.0`.
- **Decision Log 0024:** Teralya no compra ni vende vino en ningún momento, no es parte del contrato de compraventa y no actúa como representante fiscal de ninguna bodega. Cada bodega es la única responsable de la legalidad y fiscalidad del país al que vende y del país desde el que envía. Teralya puede sugerir documentación orientativa por país, pero la bodega debe obtenerla y aportarla.

Qué queda pendiente de asesoría profesional externa

- Confirmar que el modelo de intermediación pura (sin representación fiscal ni deemed supplier buscado) no genera para Teralya la condición de "vendedor considerado" por aplicación directa de la ley.
- Completar la tabla de IVA de los 27 países de la UE contra la base de datos oficial TEDB.
- Validación de abogado especializado en comercio electrónico/UE de LEGAL-03 a LEGAL-09 antes de producción real.

Cambios técnicos ya aplicados (backend/frontend)

- `MINIMUM_PURCHASE_AGE=18` y `ALCOHOL_TERMS_VERSION=LEGAL-06-v1.0` fijados en `apps/backend/.env.example` y documentados en `apps/backend/README.md`.
- Páginas públicas `/legal/terminos`, `/legal/privacidad`, `/legal/cookies`, `/legal/mayoria-edad`, `/legal/desistimiento`, `/legal/reembolsos` publicadas en el frontend, enlazadas desde el pie de página y desde las casillas de registro (mayoría de edad, condiciones de alcohol, Términos, Privacidad).
- Build, lint y tests de frontend en verde (82 pruebas); lint y build de backend en verde.

Extracto del Decision Log (0023–0024)

ID	Decisión	Motivo	Fecha	Estado
0023	Se fija <code>MINIMUM_PURCHASE_AGE = 18</code> para toda la plataforma, sin excepción por país de envío, conforme a la recomendación de LEGAL-01 §1. Se autoriza a Claude a gestionar directamente el contenido legal base del MVP (Términos y Condiciones, Privacidad/RGPD, Cookies, Aviso de mayoría de edad y condiciones de alcohol, Desistimiento y cancelación de contrato, Reembolsos e incidencias, y plantilla de envío por bodega) como borrador operativo publicable, para que Legal deje de ser cuello de botella del lanzamiento. Cada documento queda sujeto a revisión y ajuste por un abogado especializado en comercio electrónico/UE antes de tratarse como definitivo en producción real; <code>ALCOHOL_TERMS_VERSION = LEGAL-06-v1.0</code> identifica la versión vigente del aviso de alcohol mientras ese documento no cambie.	Desbloquear <code>MINIMUM_PURCHASE_AGE / ALCOHOL_TERMS_VERSION</code> (requeridos por el backend sin valor por defecto) y el contenido legal que bloquea el registro de usuarios, sin esperar a la revisión profesional externa para avanzar a staging	14/07/2026	Aprobada por el CEO; gestión delegada a Claude, con retoque posterior si hace falta
0024	Teralya no compra ni vende vino en ningún momento y no actúa como representante fiscal de ninguna bodega. El contrato de compraventa se forma	Cerrar la disyuntiva estratégica abierta en LEGAL-01 §2 con el modelo de responsabilidad individual por bodega, y dejar explícito en los contratos que el comprador compra a la bodega y no a Teralya	14/07/2026	Aprobada por el CEO; aplicada en

ID	Decisión	Motivo	Fecha	Estado
	exclusivamente entre el Comprador y la Bodega; cada Bodega es la única responsable de la legalidad, fiscalidad e impuestos especiales del país al que vende y del país desde el que envía. Se descarta contratar representación fiscal centralizada a nombre de las bodegas y se descarta buscar activamente la calificación de "vendedor considerado" (deemed supplier) para Teralya. Teralya puede sugerir a cada bodega, a título orientativo, qué documentos suele exigir cada país de destino (LEGAL-09), pero corresponde a cada bodega obtenerlos y aportarlos si decide vender allí. Queda pendiente de asesoría fiscal externa confirmar que esta estructura no genera deemed supplier por aplicación directa de la ley, con independencia de lo pactado contractualmente.			LEGAL-01 §2, LEGAL-03 y LEGAL-09

Documentos legales completos

Las páginas siguientes contienen el texto íntegro de LEGAL-01 (actualizado) y LEGAL-03 a LEGAL-09, tal como quedan en docs/LEGAL/ .

LEGAL-01 — Marco Legal y Fiscal para la Venta de Vino en la UE

Teralya · Versión 1.0 · Julio 2026 · Preparado por Claude · Estado: BORRADOR INICIAL DE TRABAJO

⚠ Aviso obligatorio

Este documento es investigación preliminar recopilada de fuentes públicas (legislación de la UE, portales oficiales de la Comisión Europea, y asesorías fiscales especializadas citadas). **No es asesoramiento legal ni fiscal.** Antes de lanzar Teralya, este documento debe ser revisado y validado por un abogado especializado en comercio electrónico/UE y por un asesor fiscal especializado en impuestos especiales (excise duty) sobre bebidas alcohólicas. Su función es dar un punto de partida ordenado, no sustituir esa revisión profesional.

1. Mayoría de edad para comprar alcohol en la UE

Regla general: 18 años en la gran mayoría de los Estados miembros (21 de 27, incluidos Francia, Italia, España, Grecia, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Finlandia, Suecia). No existe armonización legal a nivel de la UE — cada país fija su propio mínimo, y los intentos de armonizar en 2005, 2007 y 2015 no prosperaron.

Excepciones relevantes para vino específicamente:

País	Edad mínima para vino	Nota
Alemania	16	Cerveza y vino a los 16; licores a los 18
Bélgica	16	Igual que Alemania
Austria	16	Igual que Alemania
Dinamarca	16 (bebidas ≤6% vol.) / 18 (>6%)	Cambió en abril de 2025: la mayoría de vinos (>6% vol.) ya requieren 18 años
Resto de la UE (21 países)	18	Sin excepción por tipo de bebida

Decisión tomada: el CEO fijó **18 años como edad mínima única para toda la plataforma**, independientemente del país de envío (Decision Log 0023, 14/07/2026), siguiendo esta recomendación. Es más estricto de lo legalmente exigido en Alemania, Bélgica y Austria para el vino, pero evita el

riesgo y la complejidad de mantener una edad mínima distinta por país — y es coherente con la Decisión CTO ya aprobada (ADR/Decision Log) de mayoría de edad en el registro.

`MINIMUM_PURCHASE_AGE=18` queda fijado en la configuración del backend. **No cambiar sin una nueva decisión registrada.**

Novedad a vigilar: la Comisión Europea recomendó en abril de 2026 que todos los Estados miembros ofrezcan una European Digital Identity Wallet antes de fin de 2026, con la verificación de edad (incluida la compra de alcohol) como caso de uso previsto. Todavía no es una obligación operativa, pero puede convertirse en el estándar de verificación de edad online en los próximos años — a vigilar para no quedar por detrás cuando sea exigible.

2. Requisitos para vender alcohol online en toda la UE (venta a distancia)

Fuente principal: Directiva (UE) 2020/262 (sustituye a la Directiva 2008/118/CE), que regula los impuestos especiales armonizados.

Principio clave: el impuesto especial (excise duty) se paga en el país de destino, no en el país de origen. Cuando una bodega en España vende una botella a un comprador en Francia, el impuesto especial se paga en Francia, no en España.

Obligaciones del vendedor (o de su representante fiscal) en cada país de destino al que se envíe: 1. Registrarse ante la autoridad competente del país de destino antes de enviar. 2. Obtener un número de impuesto especial (excise number) y, en algunos países, un representante fiscal acreditado localmente. 3. Aportar una garantía financiera que cubra el impuesto especial. 4. Pagar el impuesto especial una vez el producto llega al destino final. 5. Llevar contabilidad de los envíos sujetos a impuesto especial. 6. Acompañar cada envío de un documento (versión electrónica: e-AD, sistema EMCS) que acredite el registro.

Países que exigen representante fiscal local obligatorio para venta B2C de alcohol (lista no exhaustiva, verificar país por país antes de operar): **Francia** e **Italia** lo exigen explícitamente. Es razonable asumir que otros países exigen algo equivalente — debe verificarse uno por uno antes de habilitar el envío a cada país.



Riesgo estructural importante para el modelo de Teralya

Dado que el modelo de negocio es **venta directa de la bodega al comprador** (Teralya no compra ni almacena stock, Decision Log), la obligación de registro/representación fiscal en el país de destino recae, en principio, **sobre cada bodega individualmente como vendedora**, no sobre Teralya como plataforma. Esto significa que, sin una solución centralizada, **cada bodega pequeña tendría que registrarse y mantener un representante fiscal en cada país al que quiera enviar** — una carga totalmente inviable para bodegas fundadoras pequeñas.

Decisión tomada (Decision Log 0024): el CEO fija que **Teralya no compra ni vende vino en ningún momento y no actúa como representante fiscal de ninguna bodega**. Cada bodega es la única responsable de la legalidad y fiscalidad (incluido el impuesto especial de alcohol) del país al que vende y del país desde el que envía; el contrato de compraventa se forma exclusivamente entre el Comprador y la Bodega (LEGAL-03). Se descarta explícitamente contratar representación fiscal centralizada a nombre de las bodegas y se descarta buscar activamente la calificación de "vendedor considerado" (deemed supplier). El papel de Teralya se limita a **sugerir a cada bodega, a título orientativo, qué documentos suele exigir cada país de destino** (LEGAL-09); la bodega es quien debe obtenerlos y aportarlos si decide vender allí, y quien decide a qué países envía.

Único punto que sigue pendiente de asesoría profesional externa: confirmar que esta estructura contractual es suficiente y que Teralya no adquiere la condición de "vendedor considerado" **por aplicación directa de la ley**, con independencia de lo que digan los Términos — en determinadas plataformas esa calificación no depende de la voluntad contractual de las partes. Antes de habilitar envíos a gran escala en varios países, un asesor fiscal especializado en impuestos especiales sobre alcohol debe validar que el modelo puramente de intermediación (sin representación fiscal ni deemed supplier buscado) es sostenible tal como está planteado.

3. IVA en venta a distancia dentro de la UE

- Cada Estado miembro fija su propio tipo general de IVA (mínimo legal 15%, sin máximo). Rango actual: **17% (Luxemburgo) a 27% (Hungría)**. Media UE $\approx$ 21,9%.
- Para venta B2C a distancia dentro de la UE, una vez superado el umbral combinado de **10.000 € anuales** de ventas a distancia a otros países de la UE, el vendedor debe aplicar el tipo de IVA del **país de destino** (del comprador), no el de origen.
- El régimen **OSS (One-Stop-Shop / Ventanilla Única)** permite declarar todo el IVA de ventas a distancia intracomunitarias en una única declaración, en vez de registrarse en cada país por separado — muy recomendable para Teralya frente a un registro de IVA país por país.
- El vino no suele beneficiarse de tipos reducidos de IVA (a diferencia de alimentos básicos); se aplica normalmente el **tipo general** de cada país. Excepción a verificar: Luxemburgo aplica un tipo "parking" del 14% específicamente al vino (más bajo que su tipo general).

Tabla orientativa de tipos generales de IVA (verificar antes de implementar — cambian con frecuencia):

País	IVA general	País	IVA general
Alemania	19%	Italia	22%
España	21%	Países Bajos	21%
Francia	20%	Polonia	23%

País	IVA general	País	IVA general
Portugal	23%	Bélgica	21%
Hungría	27% (máximo UE)	Luxemburgo	17% (mínimo UE)
Dinamarca	25%	Suecia	25%
Croacia	25%	Finlandia	25,5%

(Tabla no exhaustiva de los 27 — completar los 27 países antes de implementación real, y confirmar cada cifra contra la base de datos oficial TEDB de la Comisión Europea antes de codificar ningún tipo en el sistema.)

Recomendación técnica: no fijar los tipos de IVA como valores estáticos en el código. Deben vivir en una tabla de configuración por país, revisable sin desplegar código nuevo, porque cambian con frecuencia (varios países ya han cambiado tipos en 2024-2026).

4. Cláusulas legales que Teralya necesita (documento por documento)

Para incorporar progresivamente, en este orden de prioridad:

- Términos y Condiciones de uso** (marketplace, no vendedor directo — debe dejar clarísimo que la bodega es la vendedora y Teralya el intermediario, según CU-006/CAP-02).
- Política de Privacidad (RGPD)** — obligatoria antes de recoger cualquier dato personal (registro, fecha de nacimiento, direcciones).
- Política de Cookies** — obligatoria si se usan cookies de analítica/sesión.
- Aviso de mayoría de edad y venta responsable de alcohol** — declaración explícita en el registro, ya contemplada en el modelo de datos (`declaracion_mayoria_edad` , `aceptacion_condiciones_alcohol`), pero falta el texto legal real de esa declaración.
- Política de derecho de desistimiento (14 días)** — **importante:** la excepción de la Directiva 2011/83/UE para vino ("vin en primeur") es muy estrecha — solo cubre vino especulativo con entrega diferida y valor sujeto a fluctuación de mercado. **La venta normal de vino de Teralya NO está exenta:** el comprador tiene derecho de desistimiento de 14 días como cualquier otro producto.
- Botón de cancelación de contrato ("Cancelar mi contrato")** — obligatorio desde el **19 de junio de 2026** (Directiva (UE) 2023/2673) para cualquier venta online en la UE. Como la fecha actual del proyecto es julio de 2026, **esta obligación ya está en vigor ahora mismo** — no es un requisito futuro, hay que incorporarlo antes de vender.
- Condiciones de venta y envío por bodega** — dado que la bodega gestiona su propio envío (Decision Log), cada bodega debería tener sus propias condiciones de envío visibles, dentro de un marco general de Teralya.

8. **Política de reembolsos e incidencias** — relacionada con CAP-06 (gestión de incidencias) y el modelo de Pedido/SubPedido ya aprobado.

5. Próximos pasos para la parte Legal

1. ☒ Edad mínima de 18 años (§1): decidida por el CEO, Decision Log 0023. Pendiente confirmación de un abogado antes de producción real.
2. ☒ Decisión de modelo tomada por el CEO (§2, Decision Log 0024): responsabilidad individual de cada bodega, sin representación fiscal centralizada ni deemed supplier buscado por Teralya. **Sigue pendiente** encargar a un asesor fiscal especializado en impuestos especiales sobre alcohol la confirmación de que esta estructura no genera deemed supplier por aplicación directa de la ley — es la única pieza de este documento que bloquea habilitar envíos multi-país a gran escala en producción, no el desarrollo.
3. Completar la tabla de IVA de los 27 países (§3) contra la base de datos oficial TEDB antes de codificarla. **Sigue pendiente.**
4. ☒ Redactados como borrador operativo los 8 documentos de la §4 (LEGAL-03 a LEGAL-09, Decision Log 0023), publicados en `docs/LEGAL/` y enlazados desde el frontend. Pendiente de revisión por un abogado especializado en comercio electrónico/UE antes de tratarlos como definitivos en producción real.
5. El botón de cancelación de contrato (§4.6) queda cubierto en LEGAL-07; su implementación en el flujo de Pedidos/Checkout queda como tarea de ingeniería pendiente — ya es legalmente exigible, priorizarla en el siguiente ciclo de FE-008/FE-009.

Este documento queda en `docs/LEGAL/` como punto de partida. El contenido operativo (LEGAL-03 a LEGAL-09) ya está publicado; lo que sigue pendiente (§2 fiscal multi-país y §3 tabla de IVA) requiere asesoría profesional externa y una decisión del CEO antes de habilitar envíos a producción en varios países.

LEGAL-03 — Términos y Condiciones de Uso

Teralya · Versión 1.1 · Julio 2026 · Preparado por Claude · Estado: BORRADOR OPERATIVO

Aviso obligatorio

Este documento es un borrador operativo, redactado a partir del marco normativo identificado en LEGAL-01, listo para publicarse en la plataforma. **No sustituye la revisión de un abogado especializado en comercio electrónico de la UE**, que debe validarlo antes de tratarlo como definitivo en producción real con usuarios y pagos reales. Aprobado como punto de partida operativo por el CEO (Decision Log 0023) para que la falta de contenido legal no bloquee el desarrollo ni el lanzamiento a staging.

1. Quiénes somos y qué es Teralya

Teralya es un **marketplace europeo** que conecta a bodegas fundadoras con compradores particulares en la Unión Europea. **Teralya no compra ni vende vino en ningún momento**. Cada botella publicada en la plataforma se vende directamente por la bodega correspondiente, que actúa como única vendedora. Teralya actúa exclusivamente como intermediario tecnológico y de pago: pone a disposición el catálogo, procesa el cobro a través de Stripe, reparte el importe entre las bodegas correspondientes y cobra una comisión de intermediación (10% estándar, Decision Log 0008) sobre cada venta. **Teralya nunca es parte del contrato de compraventa: el contrato se forma exclusivamente entre el Comprador y la Bodega. Cuando compras en Teralya, le compras a la bodega, no a Teralya.**

[Pendiente: razón social, domicilio, NIF/CIF y datos registrales de la sociedad titular de Teralya — completar en cuanto exista constitución legal formal.]

1.1 Responsabilidad legal y fiscal por país (Decision Log 0024)

Como Teralya no compra ni vende vino y no es parte del contrato de compraventa, **no es responsable de las obligaciones fiscales, aduaneras ni legales que varían de un país a otro de la Unión Europea** (impuestos especiales sobre el alcohol, IVA, representación fiscal, licencias de venta de alcohol, edad mínima local, restricciones de envío, etc.). Esa responsabilidad recae íntegramente en **cada Bodega**, tanto respecto del país al que vende como del país desde el que envía. Cada Bodega debe asegurarse, antes de habilitar la venta o el envío a un país determinado, de que cumple la normativa aplicable en ese país y de que dispone de la documentación necesaria (registro fiscal, número de impuesto especial, representante fiscal local si su país de destino lo exige, etc.).

Teralya puede, a título meramente orientativo y sin que ello constituya asesoría legal ni asunción de responsabilidad, sugerir a cada Bodega qué documentos suelen exigir los distintos países de la Unión Europea para la venta de alcohol (ver LEGAL-09). Es responsabilidad exclusiva de la Bodega verificar, obtener y aportar esa documentación si decide vender en un país concreto; Teralya no verifica ni garantiza el cumplimiento fiscal o legal de ninguna Bodega.

2. A quién nos dirigimos

Estos Términos aplican a cualquier persona que navegue, se registre o compre en Teralya (el "Comprador") y a cualquier bodega que publique vinos en la plataforma (la "Bodega"). El uso de Teralya requiere ser mayor de 18 años (ver LEGAL-06).

3. Registro de cuenta

- El registro exige nombre, apellidos, correo electrónico, contraseña, fecha de nacimiento, y la declaración expresa de mayoría de edad y aceptación de las condiciones de alcohol (LEGAL-06).
- El Comprador es responsable de la veracidad de sus datos y de la custodia de sus credenciales.
- Teralya puede suspender o cancelar cuentas que incumplan estos Términos, en particular las que falseen la fecha de nacimiento.

4. El papel de la Bodega como única vendedora

- Cada Bodega es responsable de la descripción, el precio, el stock y la calidad del vino que publica.
- Cada Bodega gestiona su propio envío dentro del marco general de Teralya; sus condiciones específicas de envío se muestran en su ficha (ver LEGAL-09).
- Cada Bodega es responsable de decidir a qué países vende y desde qué país envía, y de cumplir la normativa fiscal, aduanera y legal de ambos (ver §1.1).
- Teralya modera el alta de bodegas y de vinos, pero no garantiza ni verifica cada publicación individualmente antes de su venta, ni verifica el cumplimiento fiscal o legal de ninguna Bodega en los países en los que opera.

5. Pedidos, precio y moneda

- Todos los precios se muestran en euros (EUR), impuestos incluidos cuando corresponda.
- Un pedido puede dividirse en varios "SubPedidos", uno por Bodega, cada uno con su propio estado de preparación y envío.
- El pedido se confirma únicamente cuando el pago ha sido autorizado por Stripe; antes de eso no hay compraventa perfeccionada.

6. Pago

- El pago se procesa mediante Stripe Checkout. Teralya no almacena datos de tarjeta.
- El cargo se confirma de forma asíncrona mediante el webhook de Stripe; si el stock ya no está disponible en el momento de la confirmación, el sistema revierte la operación de forma atómica y no permite stock negativo.

7. Derecho de desistimiento y cancelación

Ver LEGAL-07: el Comprador dispone de 14 días naturales para desistir de la compra, salvo las excepciones legales aplicables, y de un botón de cancelación de contrato conforme a la Directiva (UE) 2023/2673.

8. Incidencias y reembolsos

Ver LEGAL-08. Las incidencias relacionadas con un pedido, subpedido, bodega o vino se gestionan por la administración de Teralya siguiendo el ciclo abierta → en_revision → resuelta → cerrada.

9. Propiedad intelectual

Las marcas, el diseño y el software de Teralya son propiedad de Teralya o de sus licenciantes. El contenido publicado por cada Bodega (fotos, descripciones) es responsabilidad de la Bodega, que declara tener los derechos necesarios para publicarlo.

10. Limitación de responsabilidad

Teralya no es responsable de la calidad, el etiquetado, la conservación o el transporte del vino, que corresponde a cada Bodega vendedora, sin perjuicio de la responsabilidad que la normativa de consumo atribuya a la plataforma como intermediaria.

11. Ley aplicable y jurisdicción

[Pendiente de fijar con asesoría legal: ley aplicable y fuero, coherente con la normativa de protección al consumidor del país de residencia del Comprador cuando sea de obligado cumplimiento.]

12. Modificaciones

Estos Términos pueden actualizarse; los cambios sustanciales se notificarán a los usuarios registrados y llevarán fecha de versión visible.

Documento relacionado con CU-006 y CAP-02. Pendiente de revisión por un abogado especializado en comercio electrónico de la UE antes de producción real.

LEGAL-04 — Política de Privacidad (RGPD)

Teralya · Versión 1.0 · Julio 2026 · Preparado por Claude · Estado: BORRADOR OPERATIVO

⚠ Aviso obligatorio

Borrador operativo redactado a partir del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y del modelo de datos ya aprobado (INF-05/INF-06). **No sustituye la revisión de un abogado o DPO especializado en protección de datos**, obligatoria antes de tratarlo como definitivo en producción real. Aprobado como punto de partida operativo por el CEO (Decision Log 0023).

1. Responsable del tratamiento

[Pendiente: razón social, domicilio y contacto del responsable del tratamiento — completar en cuanto exista constitución legal formal. Contacto provisional de privacidad: el que se publique en la página de contacto de Teralya.]

2. Qué datos tratamos

Categoría	Ejemplos	Base legal
Datos de cuenta	Nombre, apellidos, correo, contraseña (hash)	Ejecución del contrato (art. 6.1.b RGPD)
Fecha de nacimiento	fecha_nacimiento, declaración de mayoría de edad	Obligación legal de verificación de edad para venta de alcohol (art. 6.1.c)
Direcciones	Direcciones de envío y facturación propias del Comprador	Ejecución del contrato
Datos de pedido	Carrito, pedidos, subpedidos, líneas de pedido	Ejecución del contrato
Datos de pago	Referencia de sesión/pago de Stripe; Teralya no almacena datos de tarjeta	Ejecución del contrato; el propio procesamiento de tarjeta lo realiza Stripe como encargado
Datos de sesión	Token de sesión HTTP Bearer, IP y agente de usuario en registros de auditoría	Interés legítimo de seguridad (art. 6.1.f)
Incidencias	Descripción y estado de incidencias relacionadas con un pedido	Ejecución del contrato / interés legítimo
Comunicaciones	Correos transaccionales (confirmación, recuperación de contraseña)	Ejecución del contrato

No tratamos categorías especiales de datos (art. 9 RGPD) más allá de la fecha de nacimiento estrictamente necesaria para verificar la edad mínima de compra de alcohol.

3. Encargados del tratamiento

- **Stripe** (procesamiento de pagos).
- Proveedor de envío de correo transaccional (SMTP) — *[pendiente de fijar proveedor de producción]*.
- Proveedor de almacenamiento de objetos para imágenes de vino — *[pendiente de fijar proveedor de producción]*.

Cada encargado se incorporará con el correspondiente contrato de encargo de tratamiento (art. 28 RGPD) antes de producción real.

4. Conservación

Los datos de cuenta y pedido se conservan mientras la cuenta esté activa y durante el plazo legal aplicable a obligaciones fiscales y de consumo tras su cierre. Los registros de auditoría se conservan por motivos de seguridad y trazabilidad durante un plazo proporcionado a su finalidad. *[Plazos concretos pendientes de fijar con asesoría legal antes de producción.]*

5. Derechos de las personas usuarias

Cualquier usuario puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, así como retirar su consentimiento cuando el tratamiento se base en él, dirigiéndose al canal de contacto de privacidad de Teralya. También puede reclamar ante la autoridad de control de protección de datos de su país.

6. Transferencias internacionales

Teralya opera dentro de la Unión Europea. Si algún encargado del tratamiento (por ejemplo, un proveedor de infraestructura) transfiere datos fuera del EEE, se hará bajo las garantías del RGPD (cláusulas contractuales tipo u otro mecanismo válido). *[A confirmar según los proveedores de infraestructura finalmente elegidos.]*

7. Menores de edad

Teralya no está dirigida a menores de 18 años (LEGAL-06). No se solicita ni trata intencionadamente información de menores más allá de la fecha de nacimiento necesaria para verificar que no lo son.

8. Seguridad

Las contraseñas se almacenan como hash, no en texto plano. El acceso se protege con límites de intentos en login y recuperación de contraseña. Las imágenes se cargan mediante URLs prefiradas con confirmación posterior. *[Ver LEGAL-01 y la documentación técnica INF-07/INF-08 para el detalle de controles de seguridad implementados.]*

9. Cambios en esta política

Los cambios sustanciales se notificarán a los usuarios registrados y llevarán fecha de versión visible.

Pendiente de revisión por un abogado o DPO especializado en protección de datos de la UE antes de producción real, y de completar los datos identificativos del responsable del tratamiento en cuanto exista constitución legal formal.

LEGAL-05 — Política de Cookies

Teralya · Versión 1.0 · Julio 2026 · Preparado por Claude · Estado: BORRADOR OPERATIVO

Aviso obligatorio

Borrador operativo. **No sustituye la revisión de un abogado especializado en comercio electrónico/UE**, obligatoria antes de tratarlo como definitivo en producción real. Aprobado como punto de partida operativo por el CEO (Decision Log 0023). Debe actualizarse cada vez que se incorpore una cookie o tecnología de seguimiento nueva (por ejemplo, analítica), antes de activarla.

1. Qué es una cookie

Un archivo que un sitio web guarda en el navegador para recordar información entre visitas o durante una misma sesión.

2. Cookies que usa Teralya hoy

Cookie	Finalidad	Tipo	Duración
Sesión de autenticación	Mantener iniciada la sesión del Comprador, Bodega o Administrador (token HTTP Bearer)	Estrictamente necesaria	Hasta 8 horas (TTL absoluto de sesión) o cierre de sesión
teralya_locale	Recordar el idioma elegido por la persona usuaria	Estrictamente necesaria / preferencia	1 año
Carrito de visitante	Mantener el contenido del carrito antes de iniciar sesión	Estrictamente necesaria	Hasta la fusión con el carrito autenticado o expiración

Ninguna de estas cookies se usa hoy con fines publicitarios ni de analítica de terceros.

3. Cookies estrictamente necesarias no requieren consentimiento previo

Conforme a la Directiva 2002/58/CE (ePrivacy) y su transposición nacional, las cookies estrictamente necesarias para prestar el servicio solicitado (mantener la sesión, el idioma o el carrito) no requieren consentimiento previo, aunque sí información clara, que se ofrece en esta página.

4. Si en el futuro se añaden cookies de analítica o marketing

Antes de activar cualquier cookie no estrictamente necesaria (analítica, publicidad, redes sociales), Teralya deberá:

1. Actualizar esta política con el detalle de la cookie, su finalidad y su proveedor.
2. Mostrar un banner de consentimiento previo, granular y tan fácil de rechazar como de aceptar.
3. No activar la cookie hasta obtener el consentimiento.

Ninguna cookie de este tipo está implementada en el MVP actual.

5. Cómo desactivar las cookies

La persona usuaria puede eliminar o bloquear las cookies desde la configuración de su navegador. Bloquear las cookies estrictamente necesarias impedirá iniciar sesión, mantener el idioma elegido o conservar el carrito de visitante.

Pendiente de revisión por un abogado especializado en comercio electrónico/UE antes de producción real, y de actualización obligatoria si se añade cualquier cookie no estrictamente necesaria.

LEGAL-06 — Aviso de Mayoría de Edad y Condiciones de Venta de Alcohol

Teralya · Versión 1.0 (`LEGAL-06-v1.0`) · Julio 2026 · Preparado por Claude · Estado: **BORRADOR OPERATIVO**

Aviso obligatorio

Borrador operativo redactado a partir de LEGAL-01 §1. **No sustituye la revisión de un abogado especializado en venta de alcohol en la UE**, obligatoria antes de tratarlo como definitivo en producción real. Aprobado como punto de partida operativo por el CEO (Decision Log 0023).

Este documento es el que referencia `ALCOHOL_TERMS_VERSION` en la configuración del backend. El identificador de versión vigente es `LEGAL-06-v1.0`. Cualquier cambio de fondo en este documento debe ir acompañado de un nuevo identificador de versión (`LEGAL-06-v1.1`, etc.) y de una nueva decisión registrada en el Decision Log, porque cada aceptación queda guardada de forma permanente en el pedido/cuenta del comprador (`version_condiciones_alcohol`) y no debe reescribirse retroactivamente.

1. Edad mínima

Para comprar en Teralya es obligatorio ser **mayor de 18 años**, con independencia del país de residencia o de envío. Esta edad es igual o más estricta que la exigida en cualquier Estado miembro de la Unión Europea para la venta de vino (LEGAL-01 §1 detalla las excepciones nacionales, todas por debajo de 18 años, que Teralya no aplica).

2. Cómo se verifica en el MVP

- En el registro, el Comprador introduce su fecha de nacimiento (`fecha_nacimiento`) y declara expresamente ser mayor de edad (`declaracion_mayoria_edad`) y aceptar estas condiciones (`aceptacion_condiciones_alcohol`).
- El backend calcula la edad a partir de la fecha de nacimiento y rechaza el registro si es inferior a `MINIMUM_PURCHASE_AGE` (18).
- No se realiza verificación documental de identidad en el MVP: es una declaración responsable del propio Comprador, con las consecuencias legales de una declaración falsa.

- Falsear la fecha de nacimiento o la declaración de mayoría de edad constituye un incumplimiento grave de los Términos y Condiciones (LEGAL-03) y puede dar lugar a la cancelación de la cuenta.

3. Novedad a vigilar

La Comisión Europea recomendó en abril de 2026 que los Estados miembros ofrezcan una European Digital Identity Wallet antes de fin de 2026, con la verificación de edad para compra de alcohol como caso de uso previsto. Todavía no es una obligación operativa para Teralya, pero debe revisarse periódicamente por si se convierte en un estándar exigible.

4. Condiciones aplicables a la compra de alcohol

Al aceptar esta casilla en el registro, el Comprador declara y acepta que:

1. Tiene 18 años o más en el momento del registro y en cada compra.
2. El vino comprado en Teralya está destinado a consumo personal responsable, conforme a la normativa de su país de residencia.
3. Es responsable de cumplir la normativa local sobre consumo y transporte de alcohol en el momento de la entrega.
4. Cada Bodega vendedora puede aplicar restricciones adicionales de edad o de entrega exigidas por su normativa local de envío (ver LEGAL-09).
5. Teralya, como plataforma, no vende ni sirve alcohol directamente: facilita la venta directa entre la Bodega y el Comprador (LEGAL-03 §1).

5. Consumo responsable

Teralya promueve el consumo responsable de alcohol. El vino es una bebida alcohólica; su consumo excesivo es perjudicial para la salud. *[Añadir aquí, antes de producción, el mensaje de consumo responsable exigido por la normativa local aplicable en cada país de destino, si difiere de este texto general.]*

*Pendiente de revisión por un abogado especializado en venta de alcohol en la UE antes de producción real. Cualquier cambio de fondo requiere una nueva versión (**LEGAL - 06 - v1.1** +) y una decisión registrada, por su efecto retroactivo sobre **ALCOHOL_TERMS_VERSION** .*

LEGAL-07 — Derecho de Desistimiento y Cancelación de Contrato

Teralya · Versión 1.0 · Julio 2026 · Preparado por Claude · Estado: BORRADOR OPERATIVO

Aviso obligatorio

Borrador operativo redactado a partir de la Directiva 2011/83/UE y la Directiva (UE) 2023/2673. **No sustituye la revisión de un abogado especializado en comercio electrónico/UE**, obligatoria antes de tratarlo como definitivo en producción real. Aprobado como punto de partida operativo por el CEO (Decision Log 0023).

Prioridad de ingeniería: el apartado 3 (botón de cancelación de contrato) es una obligación **ya en vigor desde el 19 de junio de 2026** y todavía no tiene una implementación en el frontend/backend de Teralya. Este documento cubre el contenido legal; la función correspondiente en Checkout/Pedidos debe priorizarse en el próximo ciclo de desarrollo (FE-008/FE-009).

1. Derecho de desistimiento (14 días)

El Comprador tiene derecho a desistir de su compra en un plazo de **14 días naturales** desde la recepción del vino, sin necesidad de justificar su decisión, conforme a la Directiva 2011/83/UE.

El vino de Teralya NO está exento de este derecho. La excepción de la Directiva para "vino especulativo" (vin en primeur) es muy estrecha: solo cubre vino cuyo valor depende de fluctuaciones de mercado y cuya entrega se difiere significativamente. La venta normal de Teralya (vino con precio fijo y entrega ordinaria) queda fuera de esa excepción y se rige por el derecho de desistimiento general.

2. Cómo ejercerlo

- El Comprador comunica su decisión de desistir a través del canal habilitado en su cuenta (/pedidos) o al contacto de atención al cliente de Teralya, dentro del plazo de 14 días.
- La Bodega correspondiente gestiona la devolución física del producto; Teralya coordina el reembolso a través de Stripe una vez confirmada la devolución (ver LEGAL-08).
- Los costes de devolución corren a cargo del Comprador salvo que la normativa aplicable o la política de la Bodega indiquen lo contrario.

- Si el vino ha sido abierto, consumido o presenta un uso que exceda la simple comprobación razonable, el derecho de desistimiento puede verse limitado conforme a la normativa aplicable.

3. Botón de cancelación de contrato

Conforme a la Directiva (UE) 2023/2673, cualquier venta online en la UE debe ofrecer un **botón de cancelación de contrato**, accesible y de fácil uso, que permita al Comprador cancelar su compra de forma directa desde la plataforma, sin necesidad de llamadas telefónicas ni trámites desproporcionados.

Requisitos funcionales para la implementación (pendiente de desarrollo):

- Visible desde el detalle de un pedido o subpedido en **/pedidos**, mientras el pedido esté en un estado cancelable (antes de **enviado** / **entregado**, según la matriz de estados de SubPedido ya aprobada en INF-08).
- Debe confirmar la cancelación de forma clara antes de ejecutarla.
- Debe disparar la reversión del pago (o su reembolso, si ya se cobró) y la actualización del estado de SubPedido a **cancelado**, reutilizando el mismo mecanismo idempotente que ya protege el webhook de Stripe.
- El Comprador debe recibir confirmación por correo electrónico de la cancelación.

4. Excepciones al derecho de desistimiento

No se aplican en el modelo actual de Teralya excepciones distintas de las generales del comercio electrónico (bienes personalizados, sellados por razones de higiene, etc.), salvo que una Bodega concreta comercialice un producto que encaje en alguna de ellas — a evaluar caso por caso con asesoría legal si llega a darse.

Pendiente de revisión por un abogado especializado en comercio electrónico/UE antes de producción real. La implementación técnica del botón de cancelación (§3) es una tarea de ingeniería pendiente, ya exigible legalmente.

LEGAL-08 — Política de Reembolsos e Incidencias

Teralya · Versión 1.0 · Julio 2026 · Preparado por Claude · Estado: BORRADOR OPERATIVO

Aviso obligatorio

Borrador operativo, alineado con el modelo de datos de Incidencia ya aprobado (INF-05/INF-06/CAP-06) y con LEGAL-07. **No sustituye la revisión de un abogado especializado en protección al consumidor de la UE**, obligatoria antes de tratarlo como definitivo en producción real. Aprobado como punto de partida operativo por el CEO (Decision Log 0023).

1. Cuándo procede un reembolso

- Desistimiento dentro de los 14 días (LEGAL-07 §1).
- Cancelación del pedido antes del envío (LEGAL-07 §3).
- El pago se confirmó pero el stock ya no estaba disponible: el webhook de Stripe revierte la operación de forma atómica y no permite stock negativo; el importe correspondiente se reembolsa automáticamente.
- Una incidencia (vino dañado, pedido incompleto, error de la Bodega) resuelta a favor del Comprador tras su revisión por administración.

2. Cómo se gestiona una incidencia

Cada incidencia sigue el ciclo cerrado ya aprobado en el modelo de datos: **abierta** → **en_revision** → **resuelta** → **cerrada**, sin reaperturas ni soporte avanzado en el MVP (Decision Log 0015). Solo la administración de Teralya gestiona el cambio de estado de una incidencia; cada cambio queda auditado.

1. El Comprador (o la Bodega) reporta la incidencia asociada a un pedido, subpedido, bodega o vino concreto.
2. Administración la revisa (**en_revision**) y decide la resolución: reembolso total, parcial, reposición o desestimación motivada.
3. La incidencia pasa a **resuelta** cuando se aplica la decisión, y a **cerrada** cuando se confirma que no requiere más acción.

3. Plazos y forma del reembolso

- El reembolso se procesa mediante Stripe, devolviendo el importe al mismo medio de pago utilizado.
- *[Plazo concreto de procesamiento pendiente de fijar con Infraestructura/Legal antes de producción; orientativo, no más de 14 días desde la resolución, conforme al estándar de la Directiva 2011/83/UE para desistimiento.]*
- En pedidos con varias Bodegas (varios SubPedidos), el reembolso se calcula y aplica por SubPedido, no de forma global, salvo que la incidencia afecte al pedido completo.

4. Responsabilidad de cada parte

- La **Bodega** es responsable de la calidad, el etiquetado y el estado del vino en el momento del envío, y de gestionar físicamente cualquier devolución.
- **Teralya** es responsable de que el flujo de pago, reembolso e incidencias funcione correctamente y de forma auditable, como intermediario tecnológico.
- El **Comprador** debe reportar cualquier incidencia con diligencia razonable tras recibir el pedido.

5. Qué no cubre esta política

No cubre daños indirectos ni compensaciones más allá del importe pagado por el producto y, cuando proceda, el envío, salvo que la normativa de protección al consumidor exija otra cosa.

Pendiente de revisión por un abogado especializado en protección al consumidor de la UE antes de producción real, y de fijar el plazo concreto de procesamiento del reembolso.

LEGAL-09 — Plantilla de Condiciones de Envío por Bodega

Teralya · Versión 1.1 · Julio 2026 · Preparado por Claude · Estado: BORRADOR OPERATIVO

Aviso obligatorio

Borrador operativo. No es un documento legal único: es la **plantilla** que cada Bodega debe completar con sus propias condiciones de envío, dentro del marco general de Teralya (LEGAL-03 §1.1 y §4). **No sustituye la revisión de un abogado especializado en comercio electrónico/UE**, obligatoria antes de tratarlo como definitivo en producción real. Aprobado como punto de partida operativo por el CEO (Decision Log 0023, 0024).

Recordatorio del modelo (Decision Log 0024): Teralya no compra ni vende vino, no es parte del contrato de compraventa y no actúa como representante fiscal de ninguna Bodega. Cada Bodega decide a qué países vende y desde cuál envía, y es la única responsable de cumplir la normativa de esos países. Lo que ofrece esta plantilla, y lo que Teralya puede sugerir según §2.1, es orientación — nunca asesoría legal ni una garantía de cumplimiento.

1. Por qué existe esta plantilla

El modelo de negocio de Teralya es de venta directa: cada Bodega gestiona su propio envío (Decision Log, INF-07). Para que el Comprador sepa exactamente qué esperar antes de comprar, cada Bodega debe publicar sus condiciones de envío en su ficha, siguiendo esta estructura mínima común.

2. Campos que cada Bodega debe completar

Campo	Descripción
Países de envío	Lista de países a los que la Bodega envía. Decisión y responsabilidad exclusiva de la Bodega (LEGAL-01 §2, Decision Log 0024): una Bodega no debe activar el envío a un país donde no tenga cubierta, por sí misma, su obligación de registro/representación fiscal y cualquier otro requisito legal de venta de alcohol.
Plazo de preparación	Días hábiles entre la confirmación del pedido y el envío del SubPedido.
Plazo de entrega estimado	Días hábiles desde el envío hasta la entrega, por zona o país.
Coste de envío	Importe fijo, por tramos de peso/volumen, o gratuito a partir de un importe mínimo.

Campo	Descripción
Transportista	Empresa(s) de transporte utilizadas.
Restricciones de entrega	Por ejemplo, exigencia de firma de un adulto a la entrega, no entrega en apartados de correos, restricciones adicionales de edad exigidas por el país de destino.
Empaquetado	Garantías de embalaje adecuado para transporte de vino (protección ante roturas y temperatura, cuando aplique).

2.1 Documentación que Teralya puede sugerir por país (orientativa, no exhaustiva)

Como apoyo — nunca como asesoría legal ni como gestión en nombre de la Bodega — Teralya puede mostrar a cada Bodega, para el país que quiera evaluar, un listado orientativo del tipo de documentación que ese país suele exigir para la venta de alcohol a distancia, por ejemplo:

- Registro ante la autoridad fiscal competente del país de destino y número de impuesto especial (excise number), cuando ese país lo exija (LEGAL-01 §2).
- Representante fiscal local, en los países que lo exigen explícitamente (por ejemplo, Francia e Italia).
- Garantía financiera que cubra el impuesto especial, si el país de destino la requiere.
- Cualquier licencia o registro de venta de alcohol específico del país de destino o del país de origen del envío.

Es responsabilidad exclusiva de la Bodega verificar con su propio asesor si esta lista aplica a su caso, mantenerla actualizada y aportar la documentación real si decide vender en ese país. Teralya no comprueba ni garantiza que una Bodega concreta cumpla esta lista.

3. Obligaciones mínimas comunes a toda Bodega

- No enviar a un país donde no tenga cubierta, por sí misma, su obligación de impuesto especial (excise duty) y demás requisitos legales de venta de alcohol (§2.1).
- Respetar el derecho de desistimiento y el flujo de cancelación (LEGAL-07) para cualquier SubPedido bajo su responsabilidad.
- Mantener actualizado el estado logístico de cada SubPedido (pendiente → aceptado → en_preparacion → enviado → entregado) conforme al modelo ya aprobado, para que el Comprador tenga visibilidad real.

4. Dónde se publica

Estas condiciones se muestran en la ficha pública de cada Bodega y se enlazan desde el detalle de cada vino antes de la compra, junto con LEGAL-03.

Pendiente de: (a) habilitar en el panel de Bodega un formulario para completar estos campos y la lista orientativa de §2.1 por país — hoy no existe ese campo en el modelo de datos ni en el frontend, es tarea de ingeniería pendiente; (b) revisión legal antes de producción; (c) la confirmación pendiente en LEGAL-01 §2 de que el modelo de responsabilidad individual por Bodega no genera deemed supplier para Teralya por aplicación directa de la ley.